

1501436-85.2018.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102200/2018 - 78º D.P. JARDINS, 9144/2018 -

78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE RICARDO BATISTA DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 2332/2018

JOSE RICARDO BATISTA DOS SANTOS, está sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501436-85.2018.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501436-85.2018.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102200/2018 - 78º D.P. JARDINS, 9144/2018 -

78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE RICARDO BATISTA DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 2332/2018

JOSE RICARDO BATISTA DOS SANTOS, está sendo processado incurso no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal, e nos termos da denúncia de fls. 34-36 segundo a qual "[...] no dia 10 do corrente mês, por volta das 13:13 H, na av. Paulista, Paraíso, nesta cidade, JOSÉ RICARDO BATISTA DOS SANTOS, qual. a fls. 10, subtraiu para si de Eddie Humberto Giovannini Consorte Junior, mediante rompimento de obstáculo, uma

bicicleta Caloi, avaliada em R\$ 1.000,00 (fls. 5/6). Segundo se apurou, Consorte deixara a bicicleta presa a um poste na via pública por uma corrente com cadeado, enquanto foi ao Shopping Paulista. Passando pelo local, Santos cortou a corrente com um alicate e se evadiu conduzindo a bicicleta. A vítima, que retornava, chegou a perceber a ação e perseguir o indiciado, mas acabou por perdê-lo de vista e avisou então uma guarnição da Polícia Militar, fornecendo-lhe as características do ladrão e o rumo que ele tomara. Em diligências, os policiais abordaram Consorte conduzindo a bicicleta na rua Vergueiro e, em revista pessoal, encontraram com ele o alicate (fls. 5/6). Autuado em flagrante, o indiciado confessou o furto. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 05-06, auto de entrega de fls. 08-09 e laudo pericial de fls. 84-86.

Recebida a denúncia em 28/11/2018 (fls. 39). O réu foi citado em 14/01/2019 (fls. 51).

Em sede de audiência de 15/07/2019 ficou determinado o seguinte: (i) - desclassificação do crime para a forma tentada, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal. Assim sendo, o réu passou a incurso no artigo 155, caput c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (fls. 96-100); (ii) - foi homologada a suspensão condicional do processo e ficou determinado o comparecimento mensal, pessoal e obrigatório do réu em Juízo, no dia 15 de cada mês, pelo prazo de 02 (dois) anos, para informar e justificar suas atividades, bem como informar eventual mudança de endereço. No mesmo ato, foram colhidos o interrogatório do acusado e as oitivas das testemunhas (fls. 94-95).

Contudo, a decisão de 31/10/2022 (fls. 127-128) revogou a suspensão condicional do processo, nos termos do § 3º do artigo 89 da Lei nº 9.099/1995.

O encerramento da instrução criminal ocorreu em 15/07/2019 (fls. 94-95). O Ministério Público apresentou memoriais em 07/11/2022 (fls. 132-135) e a Defesa apresentou memoriais em 16/11/2022 (fls. 138-142).

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura reconstituição acerca do fato delitivo e sua autoria, consoantes narrativas autênticas e uníssonas que corroboraram a prova colhida em sede policial.

Nesse sentido, a vítima relatou ter deixado sua bicicleta presa a um poste público por uma corrente com cadeado, afastando-se para ir a um centro comercial. Ao retornar para o local, pôde ver o réu sair na condução de sua bicicleta e passou a persegui-lo, mas, sem sucesso, acabou por acionar a polícia militar.

A narrativa acima vai ao encontro dos depoimentos dos policiais militares Silvio Natalino de Almeida Fortunato e Emerson Gaspar Galhardo que narram terem sido acionados e lograram encontrar o réu na condução da bicicleta e, em seu poder, um alicate. Os depoentes teriam sido orientados pelas características do autor da subtração, encontrando-o.

Ao ser interrogado em juízo, o réu admitiu ter sido autor da subtração, porém, negando que tivesse rompido o cadeado ou corrente.

Esse é contexto da prova oral à reconstituição dos fatos, mostrando-se sincero, autêntico e desprovido de prévia intenção de incriminar inocente.

A credibilidade às narrativas emerge da qualidade de seus autores, pessoa idôneas e que evidenciaram, com exclusividade, o móvel de auxiliar à elucidação dos fatos, com isenção e apego à verdade sobre o ocorrido, prova amplamente convergente ao teor da confissão judicial.

Afasto, porém, a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo porque não houve a constatação de indício sobre o rompimento de obstáculo por meio de prova pericial, imposição decorrente do artigo 158 do Código de Processo Penal, prestando-se a apreensão do alicate em forte indício que não se transmuta em prova de materialidade à qualificadora, não se evidenciando que o sumiço da corrente e cadeado fosse pelo acusado, o que faria prevalecer a prova pericial na forma do artigo 167 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno JOSÉ RICARDO BATISTA DOS SANTOS incurso no artigo 155 'caput' c/c artigo 14 inciso II, ambos dispositivos do Código Penal, afastada a qualificadora relativa

ao rompimento de obstáculo (inciso I do dispositivo retro) e causa de aumento relativa ao repouso noturno, com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal, considerada a atenuante relativa à confissão, sem o condão de estabelecer a pena base abaixo do mínimo legal - Súmula 231 - STJ.

Tentado o crime, reduzo a pena retro de fração de 1/3 por se mostrar compatível ao apossamento da bicicleta, conduzindo-a em via pública até que fosse encontrado por policiais militares detentores de suas características físicas, tangenciando a consumação delitiva, resultando, ao final, em 08 meses de reclusão e 06 dias multa fixada no piso legal.

A pena será cumprida em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser delineada em sede de Execução Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de novembro outubro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga  
Juíza de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA